

1501543-47.2019.8.26.0535

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PAULO ROBERTO BELTRAO MACHADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi

Vistos.

Cuida-se de termo circunstanciado instaurado em desfavor de PAULO ROBERTO BELTRAO MACHADO, qualificado nos autos, para apuração de suposto delito previsto no artigo 28, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

Foro de Mairiporã

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780, Mairiporã-SP - cep 07600-225

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501543-47.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PAULO ROBERTO BELTRAO MACHADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi

Vistos.

Cuida-se de termo circunstanciado instaurado em desfavor de PAULO ROBERTO BELTRAO MACHADO, qualificado nos autos, para apuração de suposto delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, que teria ocorrido no mês de junho de 2019.

No caso em exame, verifico a ocorrência da prescrição. A prescrição ocorrerá em 02 (dois) anos, conforme artigo 30 da referida Lei, aplicando-se, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal. Levando-se em conta que os fatos teriam ocorrido no mês de junho de 2019, sem que se tenha notícia de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Assim, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sendo imperativo o decreto de extinção da punibilidade do autor dos fatos, com o arquivamento dos autos.

DIANTE DO EXPOSTO, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor dos fatos PAULO ROBERTO BELTRAO MACHADO com relação à imputação atinente ao crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do

Estado, com fundamento no art. 107, IV (1ª figura) do Código Penal c.c. art. 30 da Lei 11.343/06.

Fls.167: Defiro. Decreto o perdimento dos objetos e da importância apreendida nos autos em favor da União.

Conforme disposto no art.518, parágrafo 2º, das NSCGJ/SP, comunique-se para transferência à Secretaria Nacional Antidrogas/SENAD, (agência 3602-1, cc.170500-8, Banco do Brasil), atualizando-se nos pertinentes cadastros.

No mais, autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos.

Comunique-se, atualizando-se nos pertinentes cadastros.

Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Mairiporã, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA